



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/372/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

סבוח זבידה
באמצעות ב"כ: עו"ד וליד אבו אל ניל
הנביאים 20, ת.ד- 4606, חיפה
טל': 055-2599140 פקס: 072-2323834

תובעת

נגד

חסיין דיבה ז"ל
חוסין ויסאם
באמצעות ב"כ: עו"ד כמאל זכי
רח' כורי 2, מגדל הנביאים, ת.ד. 1947, חיפה 3304508
טל': 04-8626284 פקס: 04-8627975

נתבעות

פסק דין

1. עניינה של התביעה בשאלה האם יש להורות לנתבעת מס' 2 (להלן: "הנתבעת") לסלק מגג הבית אשר הוצמד לדירת התובעת מתקנים המשמשים אותה, ובכללם, מנוע מקרר, מנוע מזגן וצלחת לוויין.
2. הבית המשותף נמצא ברחוב אומכשרי 8, חיפה, מזוהה כחלקה 30 בגוש 12489 ומכיל 3 יחידות (להלן: "הבית המשותף/הבית").

תמצית טענות הצדדים להליך –

3. התובעת רכשה את דירתה בשנת 2002. כפי העולה מנסח הרישום, וממסמכי רישום הבית המשותף, הוצמדו לדירתה גגות הבית שסומנו באותיות ו' ו-ז'.
4. בשנים האחרונות, הניחה הנתבעת מתקנים על הגג הצמוד לדירת התובעת ללא אישורה. דרישת התובעת מהנתבעת להסרת המתקנים שהוצבו על הצמדת גג ו' לא נענתה.
5. לטענת התובעת, הצבת המתקנים האמורים על הגג אינה מאפשרת לה לבצע תיקונים בגג, ומהווה השגת גבול. לאור האמור, יש להורות לנתבעת לסלק את המיטלטלין הנ"ל ולחייבה בתשלום דמי שימוש ראויים בעבור השימוש בשטח זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/372/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. הנתבעת טענה להגנתה כי המתקנים האמורים מותקנים על הגג משך שנים רבות, והתובעת רכשה את דירתה ביודעה כי קיימים על הגג הצמוד לה מתקנים אשר משמשים את הנתבעות ונחוצים להן לצורך הפעלת העסק שבבעלות הנתבעת.
7. כן טענה הנתבעת כי במשך כל השנים הייתה עמידר הבעלים של דירת התובעת, והנתבעת עשתה שימוש בגג בידיעתה, ומעולם לא הלין מישהו מטעם עמידר אודות השימוש שהלה עושה בגג. משכך, ברי כי אף מכירת הגג ע"י עמידר לתובעת כפופה להסכמה שניתנה לשימוש זה.
8. לסיכום טענה הנתבעת כי ברגע שהשימוש נמשך במשך עשרות שנים והתובעת וכן הבעלים של דירתה לפניה ידעו אודות השימוש שנעשה בגג הדבר מהווה הסכמתן לשימוש זה.
9. ביום 11.5.21 התקיים דיון הוכחות בתיק. מטעם התביעה העידה התובעת. מטעם ההגנה העידו: נאדר משעל, קבלן לעבודות קירור וחשמל, והנתבעת. הצדדים סיכומי טענותיהם בעל פה וכתובות נותר להכריע בשאלה שבמחלוקת.

דיון והכרעה -

10. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה מהנימוקים כדלהלן.
11. הבית נרשם כבית משותף בשנת 2007. במועד הרישום הוצמדו לדירת התובעת, תת חלקה 30/3, הגגות הבאים: גג בשטח 41.45 מ"ר המסומן באות ו' בצבע ירוק וגג בשטח 49.48 מ"ר המסומן באות ז' בצבע ירוק.
12. נשאלת השאלה האם בעל דירה אשר רכש דירה בבית משותף, אשר צמודים לה שטחים שהוצאו מהרכוש המשותף והוצמדו לדירתו, רשאי להתנגד לכך שיהיו קיימים באותה הצמדה מתקנים אשר משמשים את כלל בעלי הדירות בבית, דוגמת: שוחות ביוב, בלוני גז, תיבות דואר וכיוב' אשר הותקנו בחצר שהוצמדה או דוגמת קולטים ודודי שמש אשר מותקנים על גג צמוד.
13. בעניין זה נכון להפנות לדברים שנאמרו ברע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף פ"ד מח(5) 550, 562-563 (1994) אשר אמנם דן בסוגיה אחרת מזו שלפנינו, אך בית המשפט התייחס שם בהרחבה למוסד הבית המשותף והאמירות שם יפות ורלוונטיות גם לענייננו. וכך קובע בית המשפט:

"...הרוכש דירה בבית משותף – הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת – מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו היקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה...הויתור מובנה הוא אל-תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין...זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית משותף ואין היא זכות הבעלות ה"קלאסית".

ובהמשך פסק הדין-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/372/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"גילוייה של זכות הבעלות בדירה שבבית המשותף שונים הם מגילוייה של זכות הבעלות הקלאסית, ואין זהות מוחלטת בין זכות בעלות זו לבין זכות בעלות זו. למשל: אדם אינו רשאי על דעתו שלו בלבד לקרוע חלון בקיר דירתו שבבית המשותף, אם אותו קיר הוא קיר חיצוני של הבית (ראה סעיף 2 לתקנון המצוי, בתוספת לחוק); ובעל דירה חייב ליתן לבעל דירה אחרת להיכנס את דירתו, במקום של צורך בתיקונים של צינורות או אבזרים אחרים המשרתים את כלל הבעלים (סעיף 4 לתקנון המצוי). השיתוף ברכוש המשותף-אם תרצה; החיים יחדיו- אוצל מאליו על תכונותיה של זכות הבעלות הנפרדת; מצמצם ומצר הוא את תכנה של הבעלות הקלאסית, להתאימה לאותן תכונות מיוחדות המאפיינות את הבית המשותף. ובלשונו של השופט ויתון בדיון הנוסף בפרשת סדובסקי בעמ' 736:

"בית משותף 'פנים' לו לצד השיתוף ולצד ההפרדה שבין השותפים, ואני מייחס חשיבות מיוחדת לצד השיתוף, דהיינו למגבלות שהחיים בצוותא מטילים על כל שותף ושותף".

14. ואכן, זכות הבעלות בבית משותף, בשונה מזכות הבעלות הקלאסית, מושפעת מהמבנה המיוחד של הבית המשותף ומזכויותיהם של יתר בעלי הדירות בבית, ולכן יכול וזכות זו תהיה כפופה לזכויות שימוש או מעבר כלשהן של אחרים בבית. ודוק- בדירות רבות בבתים משותפים עוברת צנרת ביוב וניקוז משותפת בתוך הדירה ממש, מה שמחייב את בעלי הדירה לאפשר כניסה לדירתם לצורך תחזוקתם של מתקנים אלו. המחוקק, אשר היה ער לאפשרויות כגון דא, בהגדירו בסעיף 52 לחוק המקרקעין מה הם החלקים המהווים "רכוש משותף" קבע -"אפילו הם בתחומי דירה מסויימת", לאמור, בבית משותף יתכן כי הרכוש משותף יהיה מצוי בתוך דירה, מה שיחייב את אותו בעל דירה לתת זכות מעבר בקניינו.

15. כרסום דומה בזכות הקניין בבית משותף קיים גם לגבי חלקים שהוצמדו לדירה. בבתים רבים עוברות בתוך חצרות אשר הוצמדו לבעלי דירות בבית תשתיות משותפות דוגמת: שוחות ביוב, בלוני/צוברי גז ושעוני מים המשמשים את כלל בעלי הדירות בבית. במקרים אחרים מותקנים דודי שמש, קולטים ואנטנות על גגות אשר הוצמדו לדירה/דירות בבית, באופן שההצמדה כפופה לזכויות שימוש ומעבר לטיפול באותם מתקנים אף אם התקנון המוסכם שנרשם לבית שותק בעניין.

16. לא יעלה על הדעת שבעל דירה אשר הוצמדה לו חצר ידרוש מנציגות הבית המשותף או מבעלי הדירות להעתיק מחצרו את התשתיות והמתקנים המשותפים המותקנים בה או יסרב לאפשר כניסה אליהם מהטעם שהדבר פוגע בקניינו.

17. עם זאת, יש להבחין בין מצב בו בעל דירה רכש הצמדה אשר מקדמת דנא עברו בה תשתיות או הותקנו בה מתקנים המשמשים אחרים, שאז אותן זכויות שרכש בהצמדה כפופות לתשתיות ולמתקנים שהיו קיימים באותה הצמדה, לבין מצב בו לאחר המועד בו רכש בעל הדירה את אותה הצמדה מבקש מאן דהוא להעביר תשתיות או להתקין מתקנים בהצמדתו, שאז רשאי בעל ההצמדה להתנגד לכך ולמנוע פגיעה בהצמדתו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/372/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. לצורך כך, אבחן את הראיות שהונחו לפניי לצורך קביעה האם עסקינן במתקנים שהיו מותקנים על הגג הצמוד מקדמת דנא, באופן שהתובעת רכשה את הזכויות בגג בכפוף לאותם מתקנים שהיו קיימים עליו, או שעסקינן במתקנים חדשים שהתובעת רשאית להתנגד להצבתם על הגג.

19. התובעת הצהירה לפרוטוקול הדיון מיום 3.12.20 כי היא בעלת הזכויות בדירה משנת 2002. בסעיף 10 לתצהיר עדות ראשית מטעמה הצהירה כי הנתבעת הציבה בשנים האחרונות את המתקנים מושא ההליך על הגג הצמוד לה. הצהרתה זו אינה עולה בקנה אחד עם עדותה בדיון שהתקיים ביום 11.5.21, עמ' 2 שורות 14-25:

**"ש: אני מבין מדברריך שכשרכשת את הגג מעמידר, עמידר אמרה לך, שאת רוכשת את הגג בהתאם למצבו. נכון?
ת: נכון, בהתאם למצב שאז קניתי
ש: יש תיאור מה היה בגג
ת: אין לי מושג, אני הבעלים, אח שלי היה בעיסקה.
ש: תאשר לי שהוא טיפל בכל ענייני העיסקה, הרכישה ומצב הגג?
ת: נכון
ש: את שילמת את הכסף
ת: נכון
ש: חוץ מלשלם את הכסף לא היתה לך שום נגיעה
ת: נכון" (הדגשה שלי י"ל)**

וראו עדותה גם העמ' 2 שורות 47-50 והמשך בעמ' 3 שורות 1-5, וכן בשורות 18-19.

20. על אף שעלה מפורשות מעדותה של התובעת כי היא אינה יודעת מה היה קיים על הגג הצמוד לה, וכי אחיה הוא מי שהיה מצוי בפרטים, לא הביאה התובעת לעדות את אחיה או מי מהבעלים הקודמים של הדירה. למעשה, לא קיימת כל גרסה מטעם התובעת באשר למצב הגג עובר לרכישתו, האם היו קיימים עליו מתקנים, אם לאו. התובעת, למעשה לא יכולה הייתה לשלול את טענתה הנתבעת כי מתקנים אלו קיימים שם מקדמת דנא.

21. לא מצאתי לקבל את טענת התובעת ולפיה הנתבעת הילכה אימים על עדים שהיה בדעתה להביא לעדות, והרתיעה אותם מלהעיד לטובתה. טענתה זו נטענה בעלמא ולא הובאה ולו ראשית ראייה לאמור. יתירה מכך, טענה זו אינה עולה בקנה אחד עם העובדה שהתובעת הגישה ביום 3.5.21 בקשה לזימונם של העדים שנטען כי אויימו לעדות, בקשה שנדחתה על ידי בשל העובדה שהוגשה באופן שאינו עומד בהוראות סעיפים 168 (ב) ו-182 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 לעניין אופן הגשתה (ללא תצהיר וללא כל הנמקה מדוע לא הוגש תצהיר עדות ראשית מטעמים) ומועד הגשתה (7 ימים לפני דיון ההוכחות).

22. הנתבעת העידה כי היא מתגוררת בדירה בבית משנת 1991, וכי ידוע לה כי כל המתקנים הקיימים על הגג נמצאים למצער משנת 1985, עת הקימה המנוחה, נתבעת מס' 1 חנות במקום. לטענתה,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/372/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המתקנים שמותקנים על הגג שימשו את החנות והם כוללים מנוע מקרר, מנוע המזגן וצלחת לוויין, ראו סעיפים 8-11 לתצהיר עדותה הראשית. הנתבעת העידה כי במרוצת השנים היא החליפה חלק מהמנועים הישנים באחרים חדשים, אך לא הוסיפה על הגג הצמוד לתובעת מתקנים נוספים שלא היו קיימים עליו, ראו עדותה בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 11.5.21 שורות 32-35. עדותה זו לא הופרכה.

23. מר נאדר משעל העיד מטעם ההגנה כי בהיותו כשיר לעבודות קירור וחשמל משנת 1974 טיפל במתקני הקירור והמיזוג הקיימים על הגג מעת לעת החל משנת 1986. ראו תצהיר עדותו הראשית וראו חקירתו הנגדית בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 11.5.21. מחקירתו הנגדית ניכר כי העד מכיר היטב את נתוני הבית ואת פרטים הרלוונטיים לניהול החנות בבית במרוצת השנים. עדותו הייתה אמינה עליו, תאמה את עדותו בתצהירו ולא הופרכה.

24. הנה כי כן, מוצאת אני לקבוע כי שוכנעתי שהמתקנים על הגג הצמוד לדירת התובעת קיימים מזה שנים רבות, ואפשר שאף מיום שהוקם הבית או בסמוך לכך.

25. נדרשת אני כעת לבחון את השאלה האם בהינתן שהתובעת רכשה דירה בבית אשר צמוד לה גג, ובהינתן שעל גג זה קיימים מתקנים שנים רבות ברשות, רשאית התובעת להודיע על סיומה של רשות זו ולדרוש את סילוקם מהגג מכל אחד מהטעמים שפירטה בכתב תביעתה או בסיכומיה.

האם התובעת רשאית לסיים את הרשות-

26. פרופ' נינה זלצמן הגדירה במאמרה "רישיון במקרקעין" הפרקליט מב 24 (1995) (להלן "פרופ' זלצמן") את הרישיון במקרקעין כך:

"רישיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין... לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס... ואפשר שתינתן על ידי בעל המקרקעין, ללא כוונה ליצור התחייבות חוזרת כאקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס...".

עוד קובעת פרופ' זלצמן בעמ' 57-63 למאמרה הנ"ל כי:

"בגדר המושג רשות מכללא נכללים כל אותם מצבים שבהם החזקה או השימוש של פלוני אינם מעוגנים בהסכמה מפורשת שנתן בעל המקרקעין, אלא בהסכמה הנלמדת ממחדלו של בעל המקרקעין לפעול לסילוקו של פלוני מן הנכס... ההסכמה הנלמדת ממשך הזמן שחלף ומהתנהגותו הפסיבית של בעל המקרקעין, בנסיבות המקרה, המעידה שהשלים עם נוכחותו של פלוני בנכס או עם השימוש שהוא עושה בנכס. ההסכמה הנלמדת משתיקתו של בעל המקרקעין מטהרת את החזקה או השימוש מיסוד אי החוקיות שדבק בו והופכת את מעשה העוולה למעשה ברשות".

וראו גם ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא(3) 210, 214 (1977) שם נקבע כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/372/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"לצורך היווצרותו של רישיון במקרקעין, די בהתנהגותם של בעלי המקרקעין. ממנה ניתן להסיק, שהסכימו בדיעבד לשימוש של אחר ברכושם והשלימו עמו, ואין צורך בהסכם מפורש".

על דברים דומים חזרו גם בע"א 463/79 ג'בארן נ' ג'בראן, פ"ד לו(4) 438, 403 (1982).

27. נמצא, אם כן, כי בנסיבות מסוימות בחלוף זמן רב, תוך שתקת הבעלים, יכול להיווצר מצב בו אפילו מסיג גבול ייהפך לבר רשות.

28. לעניין סווג הרשות, נקבע בע"א 496/82 רון נ' סלונים, פ"ד לט(2) 337, 344 (1985) כדלהלן:

"כאשר ברשות עסיקן, קל וחומר (כנטען) ברשות לא הדירה למשך תקופה בלתי מוגבלת יש לדקדק במילוי כל התנאים לעיל ועל הטוען להמשך קיומה של הרשות, רובץ נטל ההוכחה שתנאים אלה אמנם נתקיימו".

29. כבר נקבע בפסיקה כי רשות חנם ניתנת לביטול. וכך קבעה הפסיקה בעניין:

"רשיון הניתן חנם, ללא כל תמורה, איננו הסכם במובן החוקי של המילה. רשיון כזה מתפרנס מדי רגע ברגע מרצונו החופשי של המרשה והוא מתבטל כהרף עין עם גילוי דעתו של זה, כי אין ברצונו להמשיך בהענקת הרשיון".

ראו ע"א 96/50 צינקי נ' ביאט, פ"ד ה(1) 474, 479 (1951) וראו גם ע"א 50/77 מזרחי נ' אפללו, פ"ד לא(3) 439, 433 (1977) שם נקבע:

"מסיג גבול שמחזיק בקרקע תקופה ממושכת בידיעת הבעלים ובלי שהבעלים יפעלו לסילוקו, עלול להיהפך לבר רשות ללא תמורה או ברשות חנם ובעל המקרקעין רשאי לבטל רשות זו בכל עת..."

30. במאמרה של פרופ' זלצמן נאמרו דברים דומים לעניין ביטולה של רשות חנם וכך נאמר בעמוד 24:

"רשיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס. "רשות במקרקעין" באה להבחין מהענקת זכות במקרקעין שמאפייניה הם החזקה ושימוש בנכס, או שימוש בלבד.... הרשות נעדרת כוונת הקניה של זכות בנכס. אפשר שהיא תהא מעוגנת בחוזה שנקשר בין הצדדים וכך תצמיח למקבל הרשות זכות חוזית כלפי בעל המקרקעין... ואפשר שתנתן על ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס. רשות גרידא באה להבחין איפוא מן הרשות החוזית. תוכנה של הרשות החוזית, משך קיומה ותנאי סיומה ילמדו מן ההסכם שבין הצדדים. רשות גרידא אינה מעניקה לבעליה זכות כלשהי כלפי בעל המקרקעין. היא בגדר היתר של רצון טוב שנותנו רשאי לבטלו בכל רגע..." (הדגשה שלי י"ל).

31. במקרה דנן, הגישה התובעת תביעה לסילוק יד ודי בכך כדי להוות גילוי דעתה כי אין ברצונה ליתן עוד רשות לעשיית שימוש בגבול הצמוד לה.

האם רשות חנם, והאם ניתנת לביטול-



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/372/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. אף לא אחד מהצדדים הניח לפניי נתונים באשר לסוג הרשות שניתנה, האם רשות חינוך או רשות בתמורה. ואולם, אפילו יקבע כי ברשות חינוך עסקינן, גם אז מוצאת אני כי רשות זו אינה ניתנת לביטול בנסיבות תיק זה כפי שיפורט להלן.

33. בחוק המקרקעין לא הוסדר מוסד הרשות במקרקעין, אשר הינו יציר הפסיקה. מקורו של מוסד הרשות במקרקעין הוא ב"תורת ההשתק" (ESTOPPEL) שפותחה בדיני היושר האנגליים. השתק נועד למנוע תוצאות בלתי-צודקות, המתחייבות לכאורה מן הדין, על ידי השתקת המתנגדים מלטעון בבית המשפט טענות משפטיות או עובדתיות, שהן נכונות כשלעצמן (ראו ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4), 27, 34-35 (2004)).

34. האם התנהגות התובעת ומי שהיו בעלים קודמים בדירתה יש בה אך רישיון הדיר שניתן לבטלו בכל רגע או שהיה בה כדי לבסס השתק קנייני?

35. ההשתק הקנייני (estoppel proprietary), מקורו בדיני היושר האנגליים (equity), כפי שיישמו בארץ (ראה: פרופ' זלצמן בעמוד 25-26). זהו אחד מכללי המניעות (estoppel) בדומה לכללי המניעות האחרים, כגון השתק מכוח מצג (estoppel by representation) והשתק מכח הבטחה (promissory estoppel). להבדיל מן הסוגים האחרים של כללי המניעות, ההשתק הקנייני יכול לשמש חרב ולא רק הגנה. לאמור, ההשתק הקנייני מקים עילת תביעה ואינו משמש רק טענת הגנה (ראה: פרופ' זלצמן בעמוד 31).

בדומה לכללי המניעות האחרים, ההשתק הקנייני מבוסס על הציפיה שיצר בעל המקרקעין בהתנהגותו אצל בר הרשות, כאשר בר הרשות שינה את מצבו לרעה על בסיס התנהגות זו. לעניין הציפיה כתבה פרופ' זלצמן במאמרה כי:

"הפעלתו של ההשתק מותנית בהתקיימותן של נסיבות מיוחדות המעידות על הציפיה שיצר בעל המקרקעין אצל פלוני, בהסכמה מפורשת או בשתיקה, בדבר זכותו להחזיק או להשתמש בנכס ועל הסתמכותו של פלוני ושינוי מצבו לרעה כתוצאה מכך" (שם, בעמוד 30).

ובמקום אחר בדונה בהשתק הקנייני או הרשות מכוח ההשתק כתבה פרופ' זלצמן:

"הסתמכותו של מקבל הרשות על הציפיה שיצר אצלו בעל המקרקעין ושינוי מצבו לרעה, ישפיעו על המשך קיומם של יחסי הרשות ויכולת סיומם באורח חד צדדי על ידי בעל המקרקעין" (שם, בעמוד 42).

36. התנהגותם של מי שהיו בעלים קודמים בדירת התובעת משך כל השנים באופן שלא רק שלא נקטו צעד כלשהו כנגד הנתבעות, אלא אף אפשרו הצבת המתקנים על הגג, היה בה מעבר לאקט של רצון טוב. היה בה כדי ליצור אצל הנתבעות ציפייה כזו שיצרה אצלן הסתמכות ואף שינוי מצב לרעה, שכן במהלך השנים החליפו הנתבעות מנועים ישנים שהיו קיימים על הגג בחדשים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/372/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. לאור האמור, אינני מוצאת לאפשר לתובעת לבטל את הרשות שניתנה לנתבעות על ידי מי שהיה הבעלים הקודם בדירתה, בין לפי הקביעה שרשות זו אינה רשות חנם, ובין לפי הקביעה כי מדובר ברשות חנם אשר יצרה אצל הנתבעות ציפייה והסתמכות.

38. הנתבעת תהיה רשאית להותיר את המתקנים על הגג כל עוד לא יהיה בידי התובעת היתר בניה כדין לבנייה על אותו הגג עליו מוצבים מתקנים אלו.

39. בהינתן שיהיה בידי התובעת היתר בניה כדין לבניה על הגג, תעתיק התובעת על חשבונה את המתקנים מושא ההליך לשטח הגג עליו לא נעשית הבניה או אל הגג החדש שיוצר כתוצאה מהבניה לפי העניין.

40. אין באמור כדי מתן רשות לנתבעת או למי שיבוא בנעליה להוסיף על הגג הצמוד לדירת התובעת מתקנים שלא היו קיימים עליו.

41. אני מחייבת את התובעת בהוצאות הנתבעת מס' 2 בסך של 6,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (10.8.20) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן ביום י"ג בסיוון תשפ"א (24.5.21) בהעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין